

Clase 11 — SA - Constitucion y Capital

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Sociedad Anónima

Constitución y Capital Social

Ley General de Sociedades

Arts. 163 a 206

La sociedad anónima

La sociedad anónima constituye el tipo societario diseñado para organizar emprendimientos que requieren importantes concentraciones de capital.

A diferencia de las sociedades personalistas, la identidad de los accionistas resulta, en principio, secundaria.

Lo verdaderamente relevante es el capital aportado.

Ello explica las dos notas características que surgen del art. 163 LGS:

- el capital se encuentra dividido en acciones;
- los accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.

Esta estructura facilita la incorporación de nuevos inversores, la circulación de las acciones y la continuidad de la empresa con independencia de las personas que integran el capital social.

La función económica de la sociedad anónima

Históricamente, la sociedad anónima nació como un instrumento destinado a financiar empresas que excedían ampliamente la capacidad económica de un solo comerciante. Grandes expediciones marítimas, compañías coloniales, bancos, ferrocarriles y posteriormente industrias requirieron la posibilidad de reunir aportes provenientes de numerosos inversores.

Por ello, la sociedad anónima representa el modelo típico de las sociedades de capital. Como destaca Nissen, constituye el principal instrumento de concentración de capitales para el desarrollo de empresas de gran envergadura.

:contentReferenceoaicite:0

Sociedad de personas vs. sociedad de capital

En las sociedades de personas predomina la figura del socio.

En la sociedad anónima predomina el capital.

Consecuencias:

- la participación se representa mediante acciones;
- la transmisión de la calidad de accionista es, como principio, libre;
- la muerte de un accionista no afecta la continuidad de la sociedad;
- la responsabilidad personal del accionista queda limitada al aporte comprometido.

Esta desvinculación entre empresa y persona explica el enorme desarrollo económico de este tipo societario.

¿Qué es el capital social?

El capital social es una **cifra jurídica**.

No es una cuenta bancaria.

No es el dinero existente en caja.

No es el patrimonio de la sociedad.

Representa el valor nominal de los aportes comprometidos por los accionistas al constituirse la sociedad o como consecuencia de posteriores aumentos de capital.

Constituye una referencia permanente para determinar:

- la participación de cada accionista;
- sus derechos políticos;
- sus derechos económicos;
- diversos límites previstos por la Ley General de Sociedades.

Capital social y patrimonio

Uno de los errores más frecuentes consiste en identificar capital con patrimonio. Son conceptos completamente diferentes.

Capital

- Es una cifra jurídica.
- Permanece invariable hasta que exista una decisión formal de modificarlo.

Patrimonio

- Es una realidad económica.
- Cambia todos los días según los resultados de la empresa.

El patrimonio puede ser mayor, igual o menor que el capital social.

Ejemplo

Supongamos la siguiente sociedad.

Concepto	Importe
Capital social	\$100.000.000
Activo	\$420.000.000
Pasivo	\$170.000.000

Entonces:

Patrimonio Neto

Activo – Pasivo

= \$250.000.000

La sociedad mantiene un capital de **\$100.000.000**.

Sin embargo, su patrimonio asciende a **\$250.000.000**.

El capital no cambia porque la empresa haya ganado dinero.

Para modificar el capital es necesaria una decisión societaria adoptada conforme a la ley.

Segundo ejemplo

Ahora imaginemos una crisis.

Concepto	Importe
Capital social	\$100.000.000
Activo	\$110.000.000
Pasivo	\$90.000.000

Patrimonio Neto:

\$20.000.000

El capital continúa siendo **\$100.000.000**.

Pero el patrimonio cayó a **\$20.000.000**.

La pérdida patrimonial no modifica automáticamente el capital social.

Podrá originar posteriormente una reducción de capital o incluso otras consecuencias previstas por la ley, pero el capital permanece inalterado mientras no exista una decisión formal que lo modifique.

Funciones del capital social

El capital cumple múltiples funciones.

Función organizativa

Determina la participación de cada accionista.

Función política

Sirve de base para calcular derechos de voto y de preferencia.

Función financiera

Proporciona los recursos iniciales para desarrollar el objeto social.

Función de garantía

Constituye una referencia patrimonial destinada a brindar protección a los acreedores sociales, aunque la doctrina moderna relativiza esta función.

Ejemplo de participación accionaria

Capital social:

\$120.000.000

Tres accionistas realizan los siguientes aportes.

Accionista	Aporte
Ana	\$60.000.000
Bruno	\$36.000.000
Carla	\$24.000.000

Participación accionaria:

- Ana → 50 %
- Bruno → 30 %
- Carla → 20 %

Si el estatuto establece una acción = un voto,

la participación política coincidirá exactamente con la participación en el capital.

Formación del capital social

La constitución del capital social no se produce en un único momento.

La Ley General de Sociedades distingue claramente tres etapas:

1. **Determinación del capital** en el acto constitutivo.
2. **Suscripción** de las acciones por los accionistas.
3. **Integración** de los aportes comprometidos.

Estas tres etapas pueden coincidir en el tiempo o desarrollarse parcialmente de manera sucesiva, según la forma y naturaleza de los aportes.

Suscripción e integración

La ley diferencia dos conceptos que suelen confundirse.

Suscripción

Es el compromiso jurídico asumido por el accionista.

El socio se obliga a aportar una determinada suma o un determinado bien.

Integración

Consiste en el cumplimiento efectivo de esa obligación.

Es decir,

el momento en que el aporte ingresa efectivamente al patrimonio de la sociedad.

En consecuencia,

toda acción integrada fue previamente suscripta,

pero no toda acción suscripta se encuentra necesariamente integrada.

Ejemplo

La sociedad se constituye con un capital de

\$200.000.000

Cuatro accionistas suscriben:

Accionista	Capital suscrito
Ana	\$80.000.000
Bruno	\$60.000.000
Carla	\$40.000.000
Diego	\$20.000.000

El capital quedó totalmente **suscripto**.

Sin embargo, todavía resta analizar cuánto fue efectivamente integrado.

Ejemplo de integración

Supongamos ahora que todos los aportes son en dinero.

La ley exige integrar, como mínimo, el **25 %** al momento de la constitución.

Entonces:

Accionista	Suscribió	Integró
Ana	\$80.000.000	\$20.000.000
Bruno	\$60.000.000	\$15.000.000
Carla	\$40.000.000	\$10.000.000
Diego	\$20.000.000	\$5.000.000

Capital suscripto:

\$200.000.000

Capital efectivamente integrado:

\$50.000.000

Saldo pendiente de integración:

\$150.000.000

¿Qué ocurre con el saldo pendiente?

La obligación asumida por el accionista continúa vigente.

El saldo deberá integrarse dentro del plazo previsto por la ley y por el estatuto.

Mientras ello no ocurra,

la sociedad conserva un crédito contra ese accionista.

Desde el punto de vista patrimonial:

- el dinero efectivamente aportado integra el activo;
- el saldo pendiente constituye también un derecho de crédito de la sociedad frente al accionista.

Ejemplo contable simplificado

Capital suscrito:

\$200.000.000

Integración inicial:

\$50.000.000

En el activo encontramos:

- Caja: \$50.000.000
- Crédito contra accionistas: \$150.000.000

En el patrimonio neto:

Capital social:

\$200.000.000

Por ello se afirma que el capital quedó íntegramente suscrito, aunque sólo se encuentre parcialmente integrado.

Los aportes

Los accionistas pueden efectuar aportes:

- en dinero;
- en especie.

La diferencia tiene importantes consecuencias jurídicas.

Los aportes dinerarios pueden integrarse parcialmente al constituirse la sociedad.

Los aportes en especie, por el contrario, deben encontrarse totalmente integrados desde el inicio.

Ello procura evitar que la sociedad aparezca dotada de bienes cuya efectiva incorporación resulte incierta.

Ejemplo de aporte dinerario

Capital social:

\$100.000.000

Todos los aportes son en efectivo.

Los accionistas integran únicamente el mínimo legal.

Capital	\$100.000.000
Integrado	\$25.000.000
Pendiente	\$75.000.000

La sociedad nace válidamente.

Los accionistas continúan obligados a integrar el saldo restante dentro del plazo legal.

Ejemplo de aporte en especie

Ana aporta un inmueble valuado en

\$80.000.000

Bruno aporta maquinaria valuada en

\$20.000.000

Capital social:

\$100.000.000

En este supuesto ambos bienes deben encontrarse totalmente incorporados al patrimonio social desde el momento de la constitución.

No sería admisible que Ana entregara solamente una cuarta parte del inmueble y prometiera integrar el resto más adelante.

¿Por qué la ley exige esa diferencia?

La razón es sencilla.

El dinero pendiente puede reclamarse fácilmente al accionista.

En cambio,

los bienes aportados en especie requieren:

- individualización;
- valuación;
- tradición o inscripción cuando corresponda.

La integración inmediata evita incertidumbres respecto del verdadero patrimonio inicial de la sociedad y protege tanto a los acreedores como a los restantes accionistas.

Principios que gobiernan el capital social

Todo el régimen legal del capital descansa sobre algunos principios fundamentales.

- **Determinación:** el capital debe expresarse mediante una cifra precisa.
- **Suscripción íntegra:** todo el capital debe encontrarse totalmente suscrito al momento de la constitución.
- **Integración mínima:** los aportes dinerarios admiten integración parcial dentro de los límites legales.
- **Integración total de los aportes en especie:** deben incorporarse completamente desde el inicio.

Estos principios permiten comprender todo el régimen posterior relativo a aumentos, reducciones y tutela del capital social.

Valuación de los aportes

Cuando el aporte consiste en dinero, no existe dificultad.

El problema aparece cuando el accionista aporta bienes.

Por ejemplo:

- un inmueble;
- una maquinaria;
- un automóvil;
- una patente;
- una marca;
- un establecimiento comercial.

En todos estos casos resulta indispensable determinar cuál es el verdadero valor del aporte.

De ello dependerá:

- el monto del capital social;
- la participación del accionista;

- la protección de los acreedores.

¿Por qué es tan importante la valuación?

Supongamos que un inmueble vale realmente

\$150.000.000

pero los socios acuerdan asignarle un valor de

\$300.000.000.

Formalmente la sociedad parecería tener un capital muy superior al patrimonio efectivamente incorporado.

Los terceros creerán contratar con una sociedad mucho más solvente de lo que realmente es.

Por ello la ley exige mecanismos de valuación que eviten la sobrevaloración de los aportes.

Ejemplo

Tres accionistas constituyen una sociedad.

Accionista	Bien aportado	Valor real
Ana	Dinero	\$80.000.000
Bruno	Inmueble	\$120.000.000
Carla	Maquinaria	\$100.000.000

Capital social:

\$300.000.000

Participación:

- Ana → 26,67 %
- Bruno → 40 %
- Carla → 33,33 %

La correcta valuación determina tanto la participación societaria como la verdadera garantía patrimonial frente a terceros.

¿Qué sucede si el bien fue sobrevaluado?

Supongamos ahora que la maquinaria de Carla vale realmente

\$40.000.000

pero fue incorporada al capital por

\$100.000.000.

La sociedad aparenta poseer:

Capital:

\$300.000.000

Sin embargo, el patrimonio real asciende solamente a

\$240.000.000

Existe una diferencia ficticia de

\$60.000.000

Esa diferencia perjudica tanto a los restantes accionistas como a los acreedores sociales.

Ejemplo comparativo

Valuación correcta

Bien	Valor
Dinero	\$80.000.000
Inmueble	\$120.000.000
Maquinaria	\$100.000.000

Capital:

\$300.000.000

Valuación incorrecta

Bien	Valor real	Valor asignado
Dinero	\$80.000.000	\$80.000.000
Inmueble	\$120.000.000	\$120.000.000
Maquinaria	\$40.000.000	\$100.000.000

Capital aparente:

\$300.000.000

Capital económico real:

\$240.000.000

El principio de realidad del capital

El capital social debe reflejar aportes efectivamente existentes.

No puede integrarse mediante bienes inexistentes.

Tampoco mediante bienes deliberadamente sobrevaluados.

El objetivo consiste en impedir que la cifra del capital se transforme en una mera apariencia destinada a generar una falsa imagen de solvencia.

Como sostiene Nissen, el beneficio de la responsabilidad limitada presupone necesariamente la existencia de un capital adecuado para el cumplimiento del objeto social. :contentReferenceoaicite:0

Capital nominal y patrimonio real

Supongamos la siguiente situación.

Capital social:

\$500.000.000

Los bienes efectivamente aportados valen:

\$320.000.000

La sociedad comienza su actividad con un déficit patrimonial de

\$180.000.000

Desde el punto de vista jurídico el capital figura como \$500.000.000.

Desde el punto de vista económico, sin embargo, nunca existió ese capital.

Por ello la correcta valuación constituye uno de los mecanismos fundamentales de tutela del capital social.

Infracapitalización

También puede ocurrir el fenómeno inverso.

Los bienes están correctamente valuados.

Sin embargo,

el capital resulta manifiestamente insuficiente para desarrollar el objeto social.

Ejemplo

Una sociedad pretende construir un edificio de veinte pisos.

Capital social:

\$5.000.000

Activo necesario para iniciar la obra:

\$2.500.000.000

Aunque el capital haya sido correctamente integrado,
resulta evidente que la sociedad nace insuficientemente capitalizada.

Esta situación ha sido especialmente criticada por Nissen al analizar el régimen del capital mínimo legal. :contentReferenceoaicite:1

Capital mínimo y capital adecuado

No debe confundirse el capital mínimo previsto por la ley con el capital realmente necesario para desarrollar el objeto social.

El capital mínimo constituye únicamente un requisito legal para la constitución.

El capital adecuado depende del emprendimiento concreto.

No requiere el mismo capital una sociedad destinada a:

- prestar servicios de consultoría;
que otra destinada a:
- construir rutas;
- explotar una aerolínea;
- fabricar automóviles;
- operar un banco.

La suficiencia del capital debe apreciarse siempre en función del objeto social.

Ideas principales

La regulación de los aportes persigue un objetivo muy claro.

Garantizar que el capital social refleje una verdadera realidad patrimonial.

Por ello:

- los aportes deben ser susceptibles de valoración económica;
- los aportes en especie requieren una adecuada valuación;
- la sobrevaluación perjudica a socios y acreedores;
- el capital debe guardar razonable relación con el objeto social.

Sobre estos principios se construyen posteriormente las normas relativas a aumentos, reducciones y protección del capital social.

Variaciones del capital social

El capital social no permanece necesariamente inalterado durante toda la vida de la sociedad.

Las necesidades económicas de la empresa pueden exigir:

- incorporar nuevos recursos;
- absorber pérdidas;
- reorganizar la estructura patrimonial.

Por ello, la Ley General de Sociedades regula dos grandes mecanismos:

- **aumento de capital;**
- **reducción de capital.**

En ambos casos no basta una modificación contable.

La variación requiere una decisión adoptada por el órgano competente y el cumplimiento de las formalidades previstas por la ley.

¿Por qué aumentar el capital?

El aumento del capital puede responder a múltiples finalidades.

Entre las más frecuentes se encuentran:

- financiar nuevos proyectos;
- ampliar la capacidad productiva;
- incorporar nuevos accionistas;
- fortalecer el patrimonio de la sociedad;
- cumplir exigencias regulatorias;
- adecuar el capital al crecimiento de la empresa.

No todo aumento responde a una situación de crisis.

Muchas veces constituye simplemente una herramienta de expansión empresarial.

Primer ejemplo

Capital actual:

\$100.000.000

Dividido en

100.000 acciones

Valor nominal:

\$1.000 cada una.

Los accionistas son:

Accionista	Acciones	Participación
Ana	60.000	60 %
Bruno	25.000	25 %
Carla	15.000	15 %

La sociedad necesita construir una nueva planta industrial cuyo costo asciende a **\$50.000.000**

Por ello decide aumentar el capital.

El aumento de capital

La asamblea aprueba emitir

50.000 acciones nuevas

de valor nominal

\$1.000

Capital anterior:

\$100.000.000

Capital nuevo:

\$150.000.000

La pregunta inmediata es:

¿Quién tiene derecho a suscribir esas nuevas acciones?

Derecho de preferencia

La ley protege a los accionistas existentes.

Como principio,

cada accionista tiene derecho a suscribir una cantidad de acciones suficiente para mantener su porcentaje de participación.

Este derecho recibe el nombre de

Derecho de preferencia

Su finalidad consiste en evitar la dilución involuntaria del accionista.

Ejemplo

Se emiten

50.000 acciones nuevas

Ana posee el

60 %

Entonces tiene derecho a suscribir

$60 \% \times 50.000$

=

30.000 acciones

Bruno podrá suscribir

12.500 acciones.

Carla

7.500 acciones.

Si todos ejercen el derecho,

sus porcentajes permanecerán exactamente iguales.

¿Qué ocurre si un accionista no ejerce su derecho?

Supongamos que Carla decide no suscribir ninguna acción.

Ana suscribe sus 30.000 acciones.

Bruno suscribe sus 12.500.

Quedan vacantes

7.500 acciones.

Esas acciones podrán ser suscriptas conforme al régimen legal y estatutario.

Aquí aparece otro instituto.

Derecho de acrecer

El derecho de acrecer permite que quienes ejercieron íntegramente su derecho de preferencia puedan suscribir también las acciones que otros accionistas no adquirieron. Su finalidad es doble.

- facilitar la colocación total de las acciones emitidas;
- evitar el ingreso innecesario de terceros cuando los propios accionistas desean realizar el aporte.

Ejemplo

Carla renuncia a sus
7.500 acciones.

Ana y Bruno manifiestan interés en adquirirlas.

Si ambas ejercen el derecho de acrecer,
esas acciones se distribuirán entre ellos según el régimen previsto por la ley y el estatuto.

Como consecuencia,
Carla disminuirá su porcentaje de participación.
Ana y Bruno lo incrementarán.

Dilución del accionista

Supongamos que Carla no suscribe ninguna acción.

El capital pasa a estar representado por
150.000 acciones.

Carla continúa teniendo
15.000 acciones.

Ahora su participación será
 $15.000 / 150.000$

=

10 %

No perdió acciones.

Lo que disminuyó fue el porcentaje que representan dentro del nuevo capital.

Este fenómeno recibe el nombre de

Dilución.

Comparación

Antes del aumento

Accionista	Participación
Ana	60 %
Bruno	25 %
Carla	15 %

Después del aumento (Carla no suscribe)

Accionista	Participación
Ana	60 % (mantiene)
Bruno	30 % (aumenta por acrecer)
Carla	10 % (se diluye)

La finalidad del derecho de preferencia consiste precisamente en evitar esta pérdida de participación cuando el accionista desea mantenerla.

La prima de emisión

Las nuevas acciones no necesariamente deben emitirse por su valor nominal. Muchas veces la sociedad ha incrementado considerablemente su patrimonio. Si las nuevas acciones se emitieran únicamente por su valor nominal, los nuevos accionistas ingresarían beneficiándose del patrimonio acumulado por los antiguos.

Para evitar esa situación,
la ley admite la emisión con

Prima de emisión.

Ejemplo

Capital social:

\$100.000.000

Patrimonio neto:

\$400.000.000

Cada acción tiene un valor nominal de

\$1.000

Pero su valor económico es mucho mayor.

La sociedad decide emitir nuevas acciones por

\$4.000

de los cuales:

- Valor nominal → \$1.000
- Prima de emisión → \$3.000

De esta manera,

el nuevo accionista paga el verdadero valor económico de su ingreso a la sociedad.

Caso práctico — Prima de emisión

Caso

Innovación Farmacéutica S.A. fue constituida hace diez años con un capital social de **\$100.000.000**, representado por **100.000 acciones ordinarias** de valor nominal **\$1.000** cada una.

Gracias a los buenos resultados obtenidos, la sociedad incrementó considerablemente su patrimonio. Al cierre del último ejercicio presenta el siguiente patrimonio neto:

- Capital social: **\$100.000.000**
- Reserva legal: **\$20.000.000**
- Reservas facultativas: **\$180.000.000**
- Resultados no asignados: **\$150.000.000**

Patrimonio neto total: \$450.000.000

La sociedad decide aumentar el capital mediante la emisión de **20.000 nuevas acciones** para incorporar a un inversor estratégico.

El valor nominal de cada acción continúa siendo de **\$1.000**.

La asamblea resuelve que el nuevo accionista deberá pagar:

- Valor nominal: **\$1.000** por acción.
- Prima de emisión: **\$2.500** por acción.

En consecuencia, el nuevo inversor desembolsa **\$3.500** por cada acción suscripta.

Solución

La decisión de emitir acciones con **prima de emisión** resulta razonable y compatible con el principio de igualdad entre los accionistas.

Si las acciones nuevas se emitieran únicamente a su valor nominal (\$1.000), el nuevo inversor ingresaría a una sociedad cuyo patrimonio neto es muy superior al capital social pagando un importe significativamente inferior al valor económico real de su participación.

En efecto, aunque el capital asciende a **\$100.000.000**, el patrimonio neto es de **\$450.000.000**. Existe, por lo tanto, un importante valor acumulado generado por la actividad de la sociedad y financiado por los accionistas originales.

La **prima de emisión** evita que ese valor preexistente sea transferido gratuitamente al nuevo accionista y preserva la igualdad patrimonial entre los socios antiguos y el nuevo inversor.

En este caso:

- el **valor nominal** integra el capital social;
- la **prima de emisión no integra el capital**, sino que se incorpora al patrimonio neto como una cuenta separada (generalmente dentro de las reservas o del aporte

irrevocable según el tratamiento contable aplicable).

De esta manera, el nuevo accionista paga un precio más cercano al verdadero valor económico de la sociedad, evitando una dilución injustificada de la participación patrimonial de los accionistas preexistentes.

Ideas principales

El aumento del capital constituye una herramienta esencial para financiar el crecimiento de la empresa.

Durante ese procedimiento la ley procura equilibrar distintos intereses.

- facilitar el ingreso de nuevos recursos;
- proteger la posición de los accionistas existentes;
- evitar diluciones indebidas;
- preservar la igualdad entre accionistas;
- impedir el enriquecimiento injustificado de quienes ingresan posteriormente al capital social.

En la próxima sección analizaremos el fenómeno inverso:

la reducción del capital social, sus clases y la tutela de los acreedores.

La reducción del capital social

Así como la sociedad puede necesitar aumentar su capital, también puede resultar conveniente o necesario reducirlo. La reducción no implica necesariamente una crisis.

Puede obedecer a distintas finalidades.

Entre ellas:

- absorber pérdidas acumuladas;
- devolver aportes a los accionistas;
- adecuar el capital a las necesidades reales de la empresa;
- reorganizar la estructura patrimonial.

No toda reducción significa que la sociedad esté en dificultades económicas.

Clases de reducción

La doctrina distingue dos grandes categorías.

Reducción voluntaria

La sociedad decide disminuir su capital por razones de conveniencia empresarial.
Generalmente implica devolución de aportes o liberación de integraciones pendientes.

Reducción obligatoria

La ley impone la necesidad de adecuar el capital cuando las pérdidas han disminuido significativamente el patrimonio social.

En este supuesto la reducción procura sincerar la verdadera situación patrimonial de la sociedad.

Ejemplo de reducción por pérdidas

Supongamos la siguiente situación.

Concepto	Importe
Capital social	\$300.000.000
Activo	\$180.000.000
Pasivo	\$140.000.000

Patrimonio Neto:

\$40.000.000

Sin embargo,

el capital continúa siendo

\$300.000.000

Existe una enorme diferencia entre la realidad económica y la cifra jurídica del capital.

¿Qué busca la reducción?

La sociedad decide reducir el capital.

Capital anterior:

\$300.000.000

Nuevo capital:

\$40.000.000

Obsérvese que no ingresó ni salió dinero.

Tampoco cambiaron los bienes de la empresa.

Lo único que cambió fue la cifra jurídica del capital,
que ahora refleja adecuadamente el patrimonio existente.

Antes y después

Antes

Activo

\$180.000.000

Pasivo

\$140.000.000

Patrimonio Neto

\$40.000.000

Capital

\$300.000.000

Después

Activo

\$180.000.000

Pasivo

\$140.000.000

Patrimonio Neto

\$40.000.000

Capital

\$40.000.000

La reducción no produjo ninguna modificación económica.
Simplemente eliminó un capital ficticio.

Reducción con devolución de aportes

Existe otro supuesto.

La sociedad posee un patrimonio ampliamente superior al capital y considera excesivos los recursos aportados.

Ejemplo.

Capital:

\$200.000.000

Patrimonio Neto:

\$700.000.000

La empresa no necesita mantener un capital tan elevado.

La asamblea decide reducirlo a

\$150.000.000

y devolver

\$50.000.000

a los accionistas.

Aquí sí existe una efectiva salida de bienes del patrimonio social.

Ejemplo

Ana posee el 60 % del capital.

Bruno el 40 %.

La sociedad devuelve

\$50.000.000

Entonces:

Ana recibe

\$30.000.000

Bruno recibe

\$20.000.000

Ambos conservan exactamente el mismo porcentaje de participación.

Lo único que disminuye es el monto del capital.

¿Por qué la ley protege a los acreedores?

Cuando la reducción implica devolución de aportes, el patrimonio de la sociedad disminuye.

En consecuencia,

los acreedores contarán con menos bienes para cobrar sus créditos.

Por ello la ley establece un procedimiento especial destinado a permitir que los acreedores formulen oposición cuando la reducción pueda afectar sus derechos.

La tutela deja de centrarse en los accionistas y pasa a proteger principalmente a los terceros.

Ejemplo

Antes de la reducción.

Activo:

\$500.000.000

Pasivo:

\$150.000.000

Capital:

\$250.000.000

La sociedad pretende devolver

\$180.000.000

a los accionistas.

Después de esa devolución,

el patrimonio disponible para responder frente a los acreedores disminuiría considerablemente.

Precisamente por ello la ley les concede mecanismos de protección.

Aumento y reducción comparados

Aumento	Reducción
Ingresan recursos	Pueden salir recursos
Crece el capital	Disminuye el capital
Puede incorporarse nuevos accionistas	No necesariamente cambia la composición accionaria
Puede generar dilución	Generalmente mantiene los porcentajes
Protege principalmente a los accionistas mediante el derecho de preferencia	Protege principalmente a los acreedores mediante el derecho de oposición

Caso integrador

La sociedad “Construcciones del Sur S.A.” presenta la siguiente situación.

Capital social:

\$100.000.000

Patrimonio Neto:

\$450.000.000

Cinco años después decide ampliar su actividad.

La asamblea aumenta el capital a

\$180.000.000

Dos años más tarde vende una unidad de negocios y considera excesivo el capital comprometido.

Decide reducirlo a

\$140.000.000

Preguntas para analizar.

- ¿Por qué fue conveniente aumentar el capital inicialmente?
- ¿Por qué la posterior reducción no implica necesariamente una crisis?

- ¿Qué intereses tutela la ley en cada uno de esos procedimientos?

Ideas principales

Las variaciones del capital social responden a necesidades cambiantes de la empresa.

El aumento procura incorporar nuevos recursos o fortalecer el patrimonio.

La reducción busca adecuar la cifra jurídica del capital a la realidad económica o devolver recursos que ya no resultan necesarios.

En ambos casos la Ley General de Sociedades procura equilibrar tres intereses fundamentales:

- el interés de la sociedad;
- los derechos de los accionistas;
- la protección de los acreedores sociales.

Con estos institutos queda completo el régimen básico del capital social en la sociedad anónima.

Capital, patrimonio y valor de las acciones

Hasta ahora vimos que el capital y el patrimonio son conceptos distintos.
Sin embargo, esa diferencia tiene una consecuencia práctica inmediata.
El valor de una acción no necesariamente coincide con su valor nominal.
Para comprender esta cuestión es necesario distinguir distintos conceptos de valor.

Un mismo ejemplo

Supongamos la siguiente sociedad.

Capital social:

\$100.000.000

Representado por

100.000 acciones

Valor nominal:

\$1.000

Al cierre del ejercicio presenta el siguiente balance.

Concepto	Importe
Activo	\$600.000.000
Pasivo	\$250.000.000

Patrimonio Neto:

\$350.000.000

Primer dato

Cada acción tiene un

Valor nominal

de

\$1.000

Ese importe surge exclusivamente del capital social.

No depende del patrimonio.

No depende de las ganancias.

No depende del mercado.

Simplemente resulta de dividir el capital por la cantidad de acciones emitidas.

Segundo dato

Ahora calculemos el

Valor patrimonial proporcional (VPP)

Patrimonio Neto

\$350.000.000

Cantidad de acciones

100.000

Entonces:

VPP

=

$\$350.000.000 \div 100.000$

=

\$3.500 por acción

Comparación

Cada acción presenta ahora dos valores diferentes.

Concepto	Valor
Valor nominal	\$1.000
Valor patrimonial proporcional	\$3.500

Las acciones siguen teniendo un valor nominal de \$1.000.

Pero cada una representa una porción del patrimonio cuyo valor asciende a \$3.500.

¿Por qué ocurre esta diferencia?

Porque durante la vida de la sociedad pueden acumularse:

- utilidades;
- reservas;
- revalorización de activos;
- resultados no distribuidos.

Todo ello incrementa el patrimonio.

Sin modificar el capital social.

Por eso el valor económico de la acción suele separarse de su valor nominal.

Tercer dato

Supongamos ahora que la sociedad cotiza en Bolsa.

Las acciones se negocian a

\$4.800

Ese importe constituye el

Valor de mercado

Depende de factores completamente distintos.

- expectativas futuras;
- rentabilidad;
- riesgo;
- oferta y demanda.

Puede ser superior o inferior al valor patrimonial.

Cuatro valores distintos

La misma acción puede presentar simultáneamente.

Tipo de valor	Importe
Valor nominal	\$1.000
Valor patrimonial proporcional	\$3.500
Valor de mercado	\$4.800
Valor de liquidación	Dependerá del resultado final de la liquidación

No existe contradicción.

Cada uno responde a finalidades completamente distintas.

Ejemplo de liquidación

La sociedad decide disolverse.

Durante la liquidación logra vender todos sus bienes.

Activo realizado:

\$620.000.000

Pasivo cancelado:

\$240.000.000

Saldo final para distribuir:

\$380.000.000

Cada acción recibirá

$\$380.000.000 \div 100.000$

=

\$3.800

Ese importe constituye el valor efectivo obtenido en la liquidación.

¿Cuál de estos valores utiliza la ley?

Depende del instituto.

Por ejemplo:

- el capital social utiliza el valor nominal;
- la valuación de participaciones para determinados supuestos puede apoyarse en el patrimonio;
- la cotización bursátil responde al mercado;
- la liquidación dependerá del producido final de realización de los bienes.

No existe un único valor correcto.

Cada instituto jurídico utiliza el que mejor responde a su finalidad.

Caso integrador

Ana posee

10.000 acciones.

Capital:

\$100.000.000

Patrimonio Neto:

\$350.000.000

Cotización bursátil:

\$4.800

Entonces:

Participación política:

10 %

Valor nominal de su participación:

\$10.000.000

Valor patrimonial proporcional:

\$35.000.000

Valor bursátil aproximado:

\$48.000.000

La misma participación societaria admite distintas valuaciones según el criterio utilizado.

Ideas principales

Al estudiar las acciones es indispensable distinguir cuatro conceptos.

- Capital social.
- Valor nominal.
- Patrimonio neto.
- Valor económico de la participación.

Confundir estos conceptos suele conducir a errores en temas tan diversos como:

- derecho de receso;
- prima de emisión;
- valuación de acciones;
- exclusión de socios;
- reorganizaciones societarias;
- liquidación de la sociedad.

Comprender estas diferencias permite interpretar correctamente todo el régimen patrimonial de la sociedad anónima.

Constitución de la sociedad anónima

La sociedad anónima es una sociedad **formal**.

No basta el acuerdo entre los futuros accionistas.

Su constitución requiere el cumplimiento de una serie de requisitos legales destinados a proteger:

- a los propios accionistas;
- a los futuros acreedores;
- al tráfico comercial.

La omisión de alguno de estos requisitos puede impedir la inscripción de la sociedad o generar responsabilidad para quienes actúan durante el período de formación.

Forma instrumental

La constitución debe instrumentarse mediante escritura pública.

En ella deben constar, entre otras cuestiones:

- identidad de los accionistas;
- denominación social;
- domicilio;
- objeto;
- duración;
- capital social;
- clases de acciones;
- integración de los aportes;
- designación de las autoridades.

La escritura constituye el instrumento básico de organización de la sociedad.

El estatuto

El estatuto funciona como la “constitución” de la sociedad.

Regula las principales reglas de funcionamiento.

Entre otras materias establece:

- el objeto social;
- el capital;
- las clases de acciones;
- el funcionamiento de los órganos;
- las mayorías;
- la distribución de utilidades;
- las restricciones estatutarias permitidas por la ley.

Una vez inscripto, resulta obligatorio para la sociedad, los accionistas y los órganos sociales.

Ejemplo

Tres emprendedores constituyen

Tecnología Aplicada S.A.

El estatuto establece:

- Capital: \$120.000.000
 - 120.000 acciones ordinarias de \$1.000
 - Directorio integrado por tres miembros
 - Duración: 99 años
 - Objeto: desarrollo de software para entidades financieras
- A partir de ese estatuto se organizará toda la vida societaria.

Constitución por acto único

Es el sistema utilizado prácticamente en la totalidad de las sociedades anónimas.

Todos los accionistas:

- celebran simultáneamente el acto constitutivo;
- suscriben la totalidad del capital;
- designan las autoridades;
- aprueban el estatuto.

Luego se solicita la inscripción registral.

La sociedad comienza su existencia regular una vez producida esa inscripción.

Constitución sucesiva

La Ley General de Sociedades también contempla la constitución mediante suscripción pública.

En este sistema:

- primero se promueve la constitución;
- luego se invita al público a suscribir acciones;
- finalmente se celebra la asamblea constitutiva.

Su utilización práctica es actualmente excepcional.

La enorme mayoría de las sociedades anónimas argentinas se constituyen por acto único.

La sociedad en formación

Entre la firma del acto constitutivo y la inscripción registral existe un período intermedio.

Durante ese lapso la sociedad aún no se encuentra regularmente constituida. Sin embargo, muchas veces resulta necesario comenzar ciertas actividades.

Por ejemplo:

- alquilar un inmueble;
- contratar empleados;
- adquirir equipamiento;
- abrir cuentas bancarias.

La ley regula específicamente este período para proteger tanto a terceros como a los futuros accionistas.

Ejemplo

Los socios firman la escritura el

1 de marzo.

La inscripción se obtiene el

15 de abril.

El día

10 de marzo

celebran un contrato de locación por cinco años.

Pregunta.

¿Quién responde frente al locador si finalmente la sociedad nunca llega a inscribirse?

Precisamente este tipo de situaciones explica la regulación de la sociedad en formación.

Sociedad en formación

Durante este período debe distinguirse:

- actos indispensables para obtener la inscripción;
- actos necesarios para iniciar normalmente la actividad prevista;
- actos extraordinarios o ajenos al objeto social.

La imputación de responsabilidad dependerá de la naturaleza del acto y del régimen previsto por la Ley General de Sociedades.

La inscripción registral

La inscripción posee una enorme trascendencia jurídica.

Con ella la sociedad adquiere su condición de sociedad regularmente constituida.

Desde ese momento:

- actúa plenamente bajo el tipo elegido;
- consolida la separación patrimonial respecto de los accionistas;
- comienza a regir plenamente el sistema de responsabilidad propio de la sociedad anónima.

Por ello suele afirmarse que la inscripción cumple una función constitutiva respecto de la regularidad de la sociedad.

Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)

La reforma introducida por la Ley 26.994 incorporó la posibilidad de constituir sociedades anónimas con un único accionista.

La SAU constituye una excepción al principio histórico de pluralidad.

Sin embargo, la ley establece un régimen especialmente estricto destinado a proteger a los terceros.

Particularidades de la SAU

Entre otras exigencias especiales:

- un único accionista desde el origen;
- debe constituirse exclusivamente como sociedad anónima;
- integración total del capital al momento de la constitución;
- fiscalización estatal permanente;
- sindicatura obligatoria.

El legislador buscó compensar los riesgos derivados de la unipersonalidad mediante mayores controles.

Modificaciones posteriores del estatuto

La vida de la sociedad no termina con la inscripción.
Con frecuencia será necesario modificar el estatuto.
Por ejemplo:

- aumentar o reducir el capital;
- modificar el objeto;
- cambiar la denominación;
- trasladar el domicilio;
- crear nuevas clases de acciones;
- modificar el régimen de administración.

Estas reformas requieren nuevamente el cumplimiento de los procedimientos previstos por la ley.

Caso integrador

Cuatro profesionales constituyen una sociedad anónima destinada al desarrollo de software.

Durante la escritura fijan:

- Capital: \$200.000.000.
- 200.000 acciones ordinarias.
- Directorio de tres miembros.

Una semana después alquilan oficinas y compran equipamiento.

La inscripción registral se obtiene cuarenta días más tarde.

Preguntas para analizar.

- ¿Qué actos pueden realizar durante la etapa de formación?
- ¿Qué finalidad cumple la inscripción?
- ¿Cuándo comienza a funcionar plenamente el régimen de responsabilidad propio de la sociedad anónima?

Conclusiones

La sociedad anónima constituye el principal instrumento jurídico de organización de empresas de capital.

Su régimen gira alrededor de tres grandes ejes.

- Constitución formal mediante escritura e inscripción.
- Capital social como instrumento de organización y garantía.
- Protección equilibrada de accionistas, acreedores y terceros.

Comprender estos principios permite interpretar correctamente el régimen de las acciones, los órganos sociales, las modificaciones estatutarias y las operaciones de reorganización que serán desarrolladas en las clases siguientes.

¿Qué representa una acción?

Hasta ahora analizamos el capital social como una cifra jurídica. Sin embargo, ese capital se encuentra dividido en partes iguales. Cada una de esas partes recibe el nombre de

Acción

La acción representa la unidad mínima en que se divide el capital de una sociedad anónima.

La acción como medida de participación

Supongamos:

Capital social

\$100.000.000

Dividido en

100.000 acciones

Valor nominal

\$1.000

Quien adquiere:

- 1 acción participa en el 0,001 % del capital.
- 10.000 acciones participa en el 10 %.
- 60.000 acciones participa en el 60 %.

La acción mide la participación del accionista dentro de la sociedad.

¿Qué derechos otorga una acción?

Cada acción incorpora un conjunto de derechos.

Entre ellos:

- participar en las asambleas;
- votar;
- percibir dividendos;
- ejercer el derecho de preferencia;
- participar en la liquidación.

En consecuencia,

la acción no representa solamente dinero.

Representa una posición jurídica dentro de la sociedad.

Ejemplo

Capital:

\$120.000.000

120.000 acciones.

Ana posee

24.000 acciones.

Entonces:

Participación:

20 %

Si la asamblea distribuye dividendos por

\$36.000.000

Ana tendrá derecho a percibir

20 %

=

\$7.200.000

La acción determina tanto derechos políticos como económicos.

Las acciones no son todas iguales

La Ley General de Sociedades admite distintas clases de acciones.

Por ejemplo:

- acciones ordinarias;
- acciones preferidas;
- distintas categorías con derechos especiales.

Todas representan una participación en el capital,
pero no necesariamente confieren exactamente los mismos derechos.
Su estudio será desarrollado al analizar el régimen jurídico de las acciones.

Integrando los conceptos

Una sociedad presenta la siguiente situación.

Capital:

\$200.000.000

200.000 acciones

Valor nominal:

\$1.000

Patrimonio Neto:

\$500.000.000

Ana posee

50.000 acciones.

Entonces:

- Participación política: **25 %**
- Valor nominal de su participación: **\$50.000.000**
- Valor patrimonial proporcional: **\$125.000.000**

La acción constituye el nexo entre el capital social y los derechos del accionista.

Síntesis general de la clase

Durante esta clase analizamos cuatro grandes cuestiones.

Constitución

- escritura pública;
- estatuto;
- inscripción;
- sociedad en formación;
- SAU.

Capital social

- concepto;
- funciones;
- principios.

Variaciones

- aumento;
- reducción;
- tutela de accionistas y acreedores.

Acción

- unidad de participación en el capital;
- fuente de derechos políticos y económicos.

En la próxima clase estudiaremos el régimen jurídico de las acciones y los órganos de la sociedad anónima.

Principios del capital social

El régimen del capital social se encuentra construido sobre una serie de principios destinados a proteger tanto a los accionistas como a los acreedores.

Entre los principales pueden mencionarse:

- determinación;
- unidad;
- estabilidad;
- efectividad;
- intangibilidad.

Estos principios permiten interpretar la mayor parte de las normas relativas al capital social.

Determinación

El capital debe encontrarse determinado desde la constitución de la sociedad.
No puede existir un capital indeterminado o librado a decisiones futuras.
La cifra debe surgir claramente del estatuto.

Ejemplo

No sería válido establecer:

“El capital será el que oportunamente decidan los accionistas.”

En cambio, sí resulta válido:

Capital social:

\$200.000.000

dividido en

200.000 acciones de valor nominal \$1.000.

Unidad

El capital social constituye una única cifra jurídica.

No existen “capitales distintos” para cada accionista.

Todos los aportes se incorporan al patrimonio de la sociedad.

Ejemplo

Ana aporta

\$80.000.000

Bruno aporta

\$120.000.000

No existen dos capitales.

Existe un único capital social de

\$200.000.000.

Estabilidad

El capital permanece invariable hasta que sea modificado mediante los procedimientos previstos por la ley.

Las ganancias no aumentan automáticamente el capital.

Las pérdidas tampoco lo reducen automáticamente.

Ejemplo

Capital:

\$150.000.000

La sociedad obtiene ganancias por

\$90.000.000

El patrimonio aumenta.

El capital continúa siendo

\$150.000.000

Efectividad

El capital debe corresponder a aportes reales.

No puede integrarse mediante bienes inexistentes.

Tampoco mediante créditos ilusorios o bienes deliberadamente sobrevaluados.

Ejemplo

Una maquinaria vale realmente

\$30.000.000

No puede aportarse diciendo que vale

\$90.000.000

porque el capital dejaría de reflejar la realidad patrimonial.

Intangibilidad

La sociedad no puede devolver libremente el capital a los accionistas.

Mientras existan acreedores,
el capital constituye una referencia patrimonial cuya disminución exige el cumplimiento de requisitos legales.

Por ello la reducción de capital se encuentra especialmente regulada por la Ley General de Sociedades.

Caso integrador

La sociedad posee:

Capital:

\$500.000.000

Patrimonio:

\$900.000.000

La asamblea decide distribuir

\$350.000.000

a los accionistas.

Pregunta.

¿Puede hacerlo libremente?

La respuesta dependerá de distinguir:

- distribución de utilidades;
- devolución de aportes;
- reducción de capital;
- tutela de los acreedores.

Los principios del capital social permiten resolver correctamente este tipo de situaciones.

Speaker notes